الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون



المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثاني

الحوكمة القانونية للجرائم المنظمة العابرة للحدود والتعاون الأمني الدولي

دراسة تحليلية مقارنة بين مصر وسلطنة عُمان

إعداد
الدكتور/ وائل محمود فخري
أستاذ مشارك بكلية القانون
الجامعة العربية المفتوحة
wael.f@aou.edu.om

DOI: https://doi.org/10.83166/5vyv-e588

ملخص البحث:

يتنـاول البحث الحوكمـة القانونية للجرائـم المنظمة العابـرة للحـدود مـن خلال دراسـة تحليليـة ومقارنـة للإطارين التشريعيين في كل من جمهورية مصر العربية وسـلطنة عُمان، في ضوء المعايير الدولية الناظمة للتعاون الأمنـي والقضائي الدولي. ويهدف البحث إلى بيان مدى مواءمة التشريعات الوطنيـة في الدولتين مع الالتزامات الدولية، ولا سـيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عبر الوطنيـة، وتحليـل آليات تجريـم الأفعال المرتبطة بالجريمة المنظمة، ونظـم العقوبات، وإجراءات التعـاون القضائي، وتبادل المعلومات، وتسـليم المجرمين. ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا للكشف عن الأسس القانونية الحاكمة لمواجهـة الجرائم العابرة للحدود، ومنهجًا مقارنًا لإبراز أوجه التشـابه والاختلاف بين التجربتين المصرية والعُمانية، خاصة فيما يتعلق باختصاص القضاء الوطني، وتعـدد أماكن ارتـكاب الجريمة، والتباين في السياسـة العقابيـة، وفاعلية التدابير الاحترازية والمالية، ولا سـيما المصادرة وتتبـع العائدات الإجرامية. وتوصلت الدراسـة إلى وجود تقارب تشريعـي بين النظامين القانونيين في تبني المعايير الدولية، مع استمرار تفاوت مستوى الفاعلية العملية نتيجة اختلاف البنى المؤسسـية والإمكانات التقنية وآليات التنسيق الأمني والقضائي. كما أظهرت الدراسة أن الجرائم السيبرانية المرتبطة بالجريمة المنظمة تمثل تحديًا متزايدًا يسـتوجب تطويـر التشريعات الوطنيـة وتعزيز أدوات التعـاون الـدولي وتبادل المعلومـات بصورة أكثر سرعة وفاعليـة. ويخلص البحـث إلى أن تعزيز الحوكمة القانونية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود يقتضي تحديـث التشريعات، وتوحيد المفاهيـم القانونية، وتفعيل التدابير المالية والاحترازية، وبناء شراكات مؤسسـية أكثر كفاءة في مجال التعاون الأمني والقضائي الدولي.

الـكلمات المفتاحيـة: الحوكمة القانونيـة - الجرائم المنظمـة العابـرة للحـدود - التعاون الأمنـي الدولي - التعاون القضائي الدولي - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

Abstract:

This research examines the legal governance of transnational organized crime through a comparative analysis of the legislative frameworks of Egypt and Oman considering international standards, particularly the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It assesses criminalization, penalties, judicial cooperation, information exchange, extradition, jurisdiction, and financial measures, especially confiscation and tracing of criminal proceeds. Using analytical and comparative approaches, the study identifies significant legislative convergence between the two systems, despite differences in institutional capacity and practical implementation. It further highlights cybercrime as an emerging challenge requiring continuous legislative modernization and stronger international cooperation. The study concludes that effective legal governance requires harmonizing legal concepts, updating legislation, activating financial and precautionary measures, and strengthening institutional and international cooperation to combat organized crime and reduce impunity.

Keywords: Legal Governance – Transnational Organized Crime – International Security Cooperation – International Judicial Cooperation – United Nations Convention against Transnational Organized Crime

تمهيد

تتطـور الجريمة المنظمة العابرة للحدود بفعل العولمة والتقـدم التكنولوجـي، بمـا يهـدد الأمن والاسـتقرار الـدولي. وتعد الحوكمـة القانونيـة أداة لتعزيز فاعلية التشريعـات والتعاون الأمني والقضائي. ويتناول البحث الإطار القانوني لمكافحتها في مصر وسـلطنة عُمان، في ضـوء الالتزامات الدولية، وتقييـم مدى كفايته لمواجهة التحديات المعاصرة.

- **أهمية البحث**

تتمثل في كونه يعالج موضوعًا يتصل بالأمن الوطني والدولي، كما يسهم في إبراز دور الحوكمة القانونية في تعزيز كفاءة الاسـتجابة التشريعية والمؤسسـية لمواجهة الجرائـم المنظمة. كذلك تبرز أهميته في تقديم دراسـة مقارنة بين تجربتين عربيتين، بما يساعد في استخلاص أفضل الممارسـات وتحديـد أوجه القصـور، فضلًا عن ارتباطه بالمعايير الدوليـة ذات الصلة، الأمر الذي يعزز من قيمته العلمية والتطبيقية.

- **أهداف البحث**

يهدف البحث إلى:

١. بيان الإطار المفاهيمي للحوكمة القانونية في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
٢. تحليل مـدى توافق التشريعات في مصر وسـلطنة عُمان مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
٣. دراسة آليات التجريم والعقاب والتدابير الاحترازية المطبقة في الدولتين.
٤. تقييم فاعلية التعاون الأمني والقضائي الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات وتسليم المجرمين.
٥. الكشـف عن التحديات التي تعيـق فاعلية المواجهة القانونية والأمنية، واقتراح سبل معالجتها.

- **مشكلة البحث**

تتمحـور حول التسـاؤل الرئيـس الآتي: إلى أي مدى تسهم الحوكمة القانونية في تعزيز فاعلية مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود في كل من مصر وسلطنة عُمان في ضوء المعايير الدولية؟ ويتفرع عن ذلك إشكال يتعلق بمدى كفاية التشريعات الوطنيـة، وفاعلية آليات التعاون الأمني والقضائي، في مواجهة التطور المتسارع لهذه الجرائم.

- **تساؤلات البحث**

يتفرع عن التسـاؤل الرئيس السـابق عدة تساؤلات فرعية هي:

١. مـا مفهوم الحوكمـة القانونية في مجـال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود؟
٢. إلى أي مدى تتوافق التشريعات في مصر وسـلطنة عُمان مع المعايير الدولية ذات الصلة؟
٣. ما أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين القانونيين في الدولتين فيما يتعلق بالتجريم والعقاب؟
٤. إلى أي مدى تسهم آليات التعاون الأمني والقضائي الدولي في مكافحة هذه الجرائم؟
٥. ما أبـرز التحديـات التي تعيـق فاعليـة الحوكمة القانونية في هذا المجال؟

- **منهج البحث**

يعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسـة النصوص القانونيـة الوطنيـة والدولية ذات الصلـة، وبيان مدى كفايتهـا في مواجهة الجرائم المنظمـة العابرة للحدود، كما يعتمـد على المنهـج المقارن لتوضيح أوجه التشـابه والاخـتلاف بين التشريعين المصري والـعُماني، وتحليل فاعلية كل منهما في ضوء التطبيق العملي.

- **الدراسات السابقة:**

تناولت العديد من الدراسـات السـابقة هذا الموضوع، ومن أهمها دراسـة فؤاد شـعنبي (٢٠١٨) بعنوان الجريمة المنظمـة عبر الوطنيـة وأوجه التعاون الـدولي لمكافحتها (الجزائر أنموذجًا) يستعرض شعنبي تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في الجزائر، ويحلّل آليات التعاون الدولي، مع مقارنات قانونية وإطار تشريعي. يقدم توصيات لتعزيز التنسـيق بين الدول وبناء قدرات وطنية (شعنبي، ٢٠١٨)، وكذلك دراسـة رضا محمـد عبد العزيـز مخيمر (٢٠٢٢) بعنوان المواجهـة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود:

دراسة مقارنة والذي يقدم تحليلاً للمواجهة القانونية بين الجرائم العابرة للحدود، مستندًا على تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقارن بين الجهود الوطنية والدولية في مكافحة هذه الجرائم (مخيمر ر.، ٢٠٢٢)، ودراسة محمود أحمد حسين الجنابي (٢٠٢١): بعنوان الجريمة المنظَّمة عبر الحدود وعلاقتها بجرائم الأعمال المالية والتجارية (دراسة مقارنة) حيث تحلل الدراسة العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الأعمال المالية والتجارية، وتستعرض أوجه التداخل والتشابك، وتعتني بتحليل أثر العولمة على ظهور هذه الظاهرة (الجنابي، ٢٠٢١).

مما يتضح معه أن بحثنا هذا يتفق مع الدراسات السابقة في تناوله لخطورة الجريمة المنظمة وأهمية التعاون الدولي لمكافحتها، بينما يختلف عنها في اعتماده مدخل الحوكمة القانونية والتحليل المقارن بين التجربتين المصرية والعُمانية، وعدم اقتصاره على الجانب الجنائي التقليدي أو البعد المالي والاقتصادي للجريمة، مما يعني أن هناك إضافة علمية للبحث تتمثل في تقديم دراسة مقارنة للحوكمة القانونية للجرائم المنظمة العابرة للحدود بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع التركيز على فاعلية التعاون الأمني والقضائي والتحديات السيبرانية الحديثة.

- **الخطة البحثية**

مطلب تمهيدي: ماهية الحوكمة القانونية للجرائم المنظمة العابرة للحدود.

المبحث الأول: التجريم والعقاب على الجرائم المنظمة العابرة للحدود في التشريعين المصري والعُماني.

المطلب الأول: التجريم والعقاب في التشريع المصري.

المطلب الثاني: التجريم والعقاب في التشريع العُماني.

المبحث الثاني: التعاون الأمني والقضائي الدولي.

المطلب الأول: آليات التعاون القضائي (تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة).

المطلب الثاني: تبادل المعلومات والتحديات العملية في التعاون الأمني الدولي.

مطلب تمهيدي: ماهية الحوكمة القانونية للجرائم المنظمة العابرة للحدود

أدت العولمة والتطور الرقمي إلى تنامي الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بما أظهر محدودية الأساليب التقليدية في مواجهتها. ومن ثم برزت الحوكمة القانونية لتعزيز التعاون الدولي والتنسيق المؤسسي وفق مبادئ سيادة القانون والشفافية والمساءلة، مع تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات. ويتطلب ذلك بيان مفهوم الحوكمة القانونية وخصائصها، وطبيعة الجرائم العابرة للحدود والتحديات المرتبطة بها، وفق التقسيم الآتي:

الفرع الأول ماهية الحوكمة القانونية ومرتكزاتها وعناصرها الأساسية.

شهدت المنظومة القانونية المعاصرة تحولات فرضتها العولمة والرقمنة والتشابك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مما أعاد تشكيل الضبط القانوني خارج الإطار التقليدي للدولة. فلم يعد القانون أداة للدولة وحدها، بل أصبح جزءًا من منظومة حوكمة متعددة المستويات تتداخل فيها الاختصاصات الوطنية والدولية (بن سعيد، ٢٠١٥)، وهي منظومة من القواعد والآليات المؤسسية التي تنظم وضع القوانين وتطبيقها وإنفاذها والرقابة عليها، بما يضمن سيادة القانون والشفافية والمساءلة والفعالية وحماية الحقوق ومنع إساءة استعمال السلطة. (World Bank، 2017).

وبرزت الجرائم العابرة للحدود كأحد أبرز تحديات النظم القانونية الحديثة، لطابعها الشبكي والتنظيمي وتجاوزها الحدود الإقليمية، مستفيدة من التطور التكنولوجي وسهولة انتقال الأموال والمعلومات وتعدد الفواعل غير الدولية (Ștefan، 2024)، ومواجهتها لم تعد ممكنة عبر المقاربات التقليدية القائمة على احتكار الدولة لعملية الضبط القانوني، بل أصبحت تستلزم نمطًا جديدًا من الحوكمة القانونية يقوم على التنسيق والتكامل والتفاعل بين مختلف الأنساق القانونية والمؤسساتية (Teubner, 1983).

وتقوم حوكمة الجرائم العابرة للحدود على الانتقال من الضبط القانوني المركزي إلى حوكمة شبكية تشاركية تتوزع فيها أدوار وضع القواعد وتطبيقها بين الدول والمنظمات الدولية والأجهزة الأمنية والقضائية والفاعلين المهنيين والاقتصاديين والتقنيين، بما يعكس الانتقال من مفهوم الحكومة إلى الحوكمة واستيعاب تعدد الفاعلين وتشابك أدوارهم في مواجهة الجريمة المنظمة (Lobel، 2004).

إن الطبيعة المتحولة لهذه الجرائم، خاصة جرائم غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والإرهاب، والجرائم السيبرانية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تؤكد قصور الآليات القانونية التقليدية القائمة على الإقليمية والسيادة المطلقة، وتبرز الحاجة إلى نماذج جديدة للحوكمة القانونية تستند إلى التعاون الدولي، وتبادل المعلومات، والضبط التنظيمي، والتنسيق المؤسسي العابر للحدود (Zumbansen، 2002)، كما أن هذه الجرائم تعكس حالة من «التعددية القانونية» التي تتداخل فيها القواعد الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والمعايير التقنية والتنظيمات المهنية، بما يجعل عملية الضبط القانوني عملية تفاوضية تشاركية متعددة المستويات (Anja، 2016).

تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الإطار الدولي الرئيس لمواجهة الجريمة المنظمة، إذ تلزم الدول الأطراف بتجريم المشاركة في الجماعات الإجرامية المنظمة وغسل الأموال والفساد وعرقلة العدالة، وتدعم التعاون الدولي من خلال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات والأدلة، بما يعزز الانتقال من المواجهة الوطنية إلى حوكمة قانونية دولية تشاركية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود (United Nations, 2000).

تقوم الحوكمة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتعزيز التعاون القضائي والأمني وتبادل المعلومات، وتتبع العائدات غير المشروعة وتجميدها ومصادرتها، بما يرسخ سيادة القانون ويحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستمرار والتوسع (UNODC، 2021)، إلا انه لا تزال الحوكمة القانونية تواجه تحديات تقلل من فاعليتها، أبرزها تباين التشريعات الوطنية وما يخلقه من فجوات تستغلها الشبكات الإجرامية، وضعف تبادل المعلومات الحساسة من سرعة الاستجابة الأمنية والقضائية، إضافة إلى التعارض بين متطلبات التعاون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية (بن سعيد، ٢٠١٥).

ويزداد الأمر تعقيدًا مع تطور الجرائم السيبرانية وغسل الأموال الرقمي، بما يضعف فاعلية الأدوات التقليدية، فضلًا عن محدودية التطبيق العملي لبعض آليات الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (United Nations، 2000)، فتقتضي دراسة الحوكمة القانونية للجرائم العابرة للحدود اعتماد منظور قانوني معاصر يقوم على تعدد الفاعلين وشبكات التعاون، بحيث لا تقتصر فعالية الضبط القانوني على سلطة الدولة، بل تعتمد على قواعد مرنة وآليات تفاعلية تتلاءم مع طبيعة الجرائم العابرة للحدود، وتوازن بين الأمن والحرية والتعاون الدولي (Zumbansen، Transnational Legal Pluralism، 2010).

وبناء على ما تقدم، يرى الباحث أن الحوكمة القانونية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، تتمثل في: سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والشفافية، والمساءلة، والفعالية والكفاءة، والمساواة أمام القانون، وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي، واحترام الاتفاقيات الدولية وتفعيلها ضمن منظومة قانونية متكاملة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الفرع الثاني: مفهوم الجرائم العابرة للحدود وخصوصية مواجهتها القانونية

أولًا: تعريف الجرائم العابرة للحدود:

يمكن تعريف الجريمة العابرة للحدود بأنها كل فعل مجرم قانونًا وطنيًا أو دوليًا يتوافر فيه عنصر الامتداد بين أكثر من دولة، سواء من خلال ارتكابه أو التخطيط

لـه أو تنفيذه في أكثر من إقليم، أو بمشـاركة أفراد من دول مختلفة، أو إذا ترتبت عليه آثار تتجاوز حدود الدولة التي وقع فيها. وقـد تبنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة لعام ٢٠٠٠م هذا المفهوم في إطارها التنظيمي، بما يمنحه طابعًا معياريًا دوليًا يعزز توحيد التصـور القانوني لهذه الجرائـم ويدعم التعاون الدولي في مكافحتها. (United Nations، Organized Crime and the Protocols thereto، 2004).

ثانيًا: الطبيعة القانونية للجرائم العابرة للحدود:

تتميـز الجرائم العابرة للحدود بطبيعة مركبة تتجاوز الإطـار الإقليمي للدولة، إذ يمتـد ارتكابها أو آثارها إلى أكثر من دولة، وغالبًا ما تتم عبر شبكات إجرامية منظمة وقابلة للتكيف، بهدف تحقيـق الربح غير المشروع، كما في الاتجار بالمخدرات والبشر وغسـل الأموال والجرائم السـيبرانية، مما يجعلها من أخطر صـور الجريمة في النظام القانوني الدولي المعاصر (خاطر، ٢٠١١).

تعـد الجرائم العابـرة للحدود مـن الجرائم المعقدة التي تتجاوز حدود الدولة في التخطيط والتنفيذ والآثار، وترتكب غالبًا عبر شـبكات إجرامية منظمة ذات امتداد دولي لتحقيق مكاسـب غير مشروعة، وتشـمل الاتجار بالمخدرات والبشر، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والاتجار غير المشروع بالأسـلحة والسلع المقلدة. ونظرًا لطبيعتها العابرة والمنظمة، تتطلب مواجهتها تعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، بمـا يحقـق اسـتجابة قانونية منسـقة تتجـاوز حدود الاختصاص الوطنـي (United Nations، Organized Crime and the Protocols thereto، 2004).

تختلـف الجرائم العابرة للحدود عن الجرائم الوطنية التقليديـة من حيث الطبيعة ونطـاق الاختصاص وآليات المكافحـة؛ فـالأخيرة تقع داخـل دولة واحـدة وتخضع لقانونها الداخلي وفق مبدأ الإقليمية، بينما تمتد الجرائم العابـرة للحدود إلى أكثر من دولة في التنفيذ أو الأثر أو الارتباط بشـبكات إجرامية دولية. ورغم طابعها الدولي، فإنها تظل خاضعة أساسًا للتشريعات الوطنية مع الاعتماد على التعاون الدولي مثل تبادل الأدلة وتسـليم المجرمين والمسـاعدة القانونية والتنسـيق الأمني، مـا لم ترتقِ إلى مستوى الجرائم الدولية وفق نظام روما الأساسي. وينعكس هذا التمييز على قواعـد الاختصاص، إذ تخضع الجرائم الدولية لنظام قضائي دولي خاص عبر المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ الاختصاص العالمي، بما يتجاوز بعض قيود السيادة الوطنية والحصانات القانونية (مخيمر، ٢٠٢٢).

فـإذا توافرت لهـذه الجرائـم الشروط التي تخضعها للقانون الدولي الجنائي، ولا سـيما نظام روما الأسـاسي للمحكمـة الجنائية الدوليـة، بما يكرس مسـؤولية جنائية فردية مباشرة عنها. فيجوز مساءلة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام المحاكم الوطنية وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية أو الاختصاص العالمي بحسب التشريعات الداخلية والالتزامات الدولية. (المهتدي بالله، ٢٠٢٣).

حيث تتحقق الصفة الدولية للجريمة عند توافر عناصر مثل الطابع الواسـع أو المنهجي للهجـوم ضد المدنيين، أو توافر القصد الخاص في بعض الجرائم كالإبادة الجماعية، مما يميزهـا عن الجرائم الوطنية والعابرة للحدود ويجعلها خاضعة لنظـام قانوني دولي خـاص (United Nations Office on Drugs and Crime، 2010).

فالجرائـم الدولية انتهاكات جسـيمة للقيم والمصالح الأساسية للمجتمع الدولي، وتترتب عليها مسؤولية جنائية فردية وفقًـا للقانون الـدولي الجنائي. وتشـمل الإبادة الجماعيـة، والجرائم ضد الإنسـانية، وجرائـم الحرب، وجريمة العدوان؛ حيث تقوم الأولى على استهداف جماعة محمية بقصد إهلاكها كليًا أو جزئيًا، والثانية على ارتكاب أفعال واسـعة أو منهجية ضد السـكان المدنيين، والثالثة على الانتهاكات الجسـيمة للقانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسـلحة، أما جريمة العدوان فتتعلق باستخدام دولة للقوة المسـلحة ضد دولة أخـرى بالمخالفة للقواعد الأساسـية للقانـون الـدولي (Rome Statute of the International Criminal Court، 1998).

فتمثل الجرائم العابرة للحدود تهديدًا متزايدًا للمجتمع الدولي، عند امتدادها عبر أكثر من نظام قانوني واعتمادها على شبكات منظمة وتقنيات حديثة، مما يصعّب كشفها وإثبات المسؤولية عنها ويثير إشكالات الاختصاص القضائي. كما تؤثر في استقرار الدول واقتصاداتها من خلال أنشطة كغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والبشر والجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية وتسليم المجرمين، وتطوير حوكمة قانونية دولية أكثر تكاملًا وفاعلية. (العقبي، ٢٠٢٤).

المبحث الأول

التجريم والعقاب على الجرائم المنظمة العابرة للحدود في التشريعين المصري والعُماني

اتجهت التشريعات الوطنية ومنها المصرية والعُمانية إلى بناء منظومة قانونية شاملة لمكافحة هذه الجرائم من خلال تحديد صورها وتجريمها وتقرير العقوبات المقررة لها، بما يحقق الردع ويحافظ على أمن المجتمع ومصالح الدولة. وعليه، يُقسم هذا المبحث إلى مطلبين.

المطلب الأول: التجريم والعقاب في التشريع المصري.

المطلب الثاني: التجريم والعقاب في التشريع العُماني.

المطلب الأول: التجريم والعقاب في التشريع المصري.

اعتمد المشرع المصري تنظيمًا تشريعيًا لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، فجرم صورها المستحدثة وشدد عقوباتها، خاصة غسل الأموال والاتجار بالبشر، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، ونظم أركانها وعقوباتها، وعزز آليات التحري والملاحقة والتعاون الدولي، وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول: قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٢م

تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، لما تتيحه من إضفاء المشروعية على عائدات الأنشطة الإجرامية وتهديد الاستقرار الاقتصادي والنظام المالي. وفي هذا الإطار، اعتمد المشرع المصري قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته، بما يتوافق مع المعايير الدولية، من خلال تجريم صورها وتنظيم أركانها ووسائل مكافحتها وحماية النظام المالي والاقتصادي (المدفع، ٢٠٢٤).

أولًا: مفهوم جريمة غسل الأموال في القانون المصري

عرّف المشرع المصري جريمة غسل الأموال في المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته بأنها: كل سلوك ينطوي على اكتساب الأموال، أو حيازتها، أو التصرف فيها، أو إدارتها، أو حفظها، أو استبدالها، أو ضمانها، أو استثمارها، أو نقلها، أو تحويلها، أو التلاعب في قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانونًا مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية. ويستفاد من هذا التعريف أن المشرع المصري تبنى مفهومًا واسعًا لجريمة غسل الأموال يشمل مختلف صور التعامل في المتحصلات غير المشروعة متى اقترنت بعنصر العلم والقصد الجنائي الخاص المتمثل في الإخفاء أو التمويه (سليمان، ٢٠٢٤).

ثانيًا: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال

تتمثل الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال في التشريع المصري في كونها جريمة اقتصادية منظمة ذات طابع عابر للحدود، تستهدف حماية النظام المالي والاقتصادي من مخاطر إضفاء المشروعية على الأموال غير المشروعة. وهي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص، ولا سيما نية الإخفاء أو التمويه. كما تعد جريمة تبعية من حيث ارتباطها بجريمة أصلية تولدت عنها متحصلات غير مشروعة، إلا أنها تستقل عنها قانونًا من حيث التجريم والعقاب، بوصفها جريمة قائمة بذاتها ذات أركان وعقوبات مستقلة (عبد المنعم، ٢٠٢٥).

ولا يشترط أن يكون مرتكبها هو ذاته مرتكب الجريمة الأصلية، كما لا يمنع تعذر إدانة الفاعل الأصلي من مساءلة مرتكب غسل الأموال متى ثبتت عدم مشروعية الأموال وتوافر القصد الجنائي. وتتميز كذلك بطابعها الدولي لارتباطها بحركة الأموال عبر الحدود، مما استلزم تعزيز التعاون القضائي والرقابي الدولي، ودفع المشرع المصري إلى إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، مع تقرير عقوبات مشددة وتدابير تحفظية ومصادرة للأموال المتحصلة من الجريمة، بما يعكس خطورتها على الاستقرار الاقتصادي والأمني للدولة. (الفقى، ٢٠٢٥)

ثالثًا: مراحل غسل الأموال

تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء المشروعية عليها. تبدأ بمرحلة الإيداع أو الإحلال، حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر الإيداع أو التحويل أو شراء الأصول. تليها مرحلة التمويه، التي تتضمن إجراء عمليات مالية معقدة بقصد إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وقطع صلتها بالجريمة الأصلية. ثم تأتي مرحلة الدمج، وفيها يعاد توظيف الأموال داخل الاقتصاد المشروع في صورة استثمارات أو مشروعات تبدو قانونية المصدر. وقد عكس المشرع المصري هذه المراحل من خلال تجريم صور متعددة كالاكتساب والحيازة والنقل والتحويل والاستثمار والإخفاء، متى اقترنت بقصد تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عرقلة كشفه. (Watson، 2020).

رابعًا: أركان جريمة غسل الأموال

تقوم جريمة غسل الأموال في التشريع المصري على ثلاثة أركان رئيسية تتمثل في الركن المفترض، والركن المادي، والركن المعنوي. ويتمثل الركن المفترض في وجود جريمة أصلية سابقة ترتبت عليها متحصلات غير مشروعة تشكل محل الجريمة. أما الركن المادي فيتحقق بكل تصرف يهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويه حقيقتها، كالاكتساب، أو الحيازة، أو النقل، أو التحويل، أو الاستثمار، أو الإدارة، أو الاستبدال، متى ارتبط ذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال أو عرقلة كشف الجريمة الأصلية. ويقوم الركن المعنوي على توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، بأن يكون الجاني عالمًا بعدم مشروعية الأموال ومتجهًا بإرادته إلى إضفاء المشروعية عليها أو إخفاء مصدرها، وهو ما يجعل غسل الأموال من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا يتمثل في نية الإخفاء أو التمويه. (الفقى، ٢٠٢٥).

خامسًا: التزامات المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال

أولى المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته اهتمامًا بالغًا بدور المؤسسات المالية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجريمة، فألزمها بمجموعة من التدابير الوقائية والتنظيمية الهادفة إلى منع استغلال النظام المالي في إخفاء العائدات غير المشروعة. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والتحقق من هوياتهم ومصادر أموالهم، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات المالية بما يتيح تتبع المعاملات عند الضرورة. كما أوجب عليها الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال، والامتناع عن تنفيذ المعاملات التي تنطوي على شبهات غير مشروعة، إلى جانب إنشاء نظم داخلية للرقابة والالتزام وتدريب العاملين على اكتشاف الأنماط المالية المشبوهة. ويعكس ذلك تبني المشرع المصري لنهج وقائي متكامل يقوم على إشراك المؤسسات المالية في منظومة مكافحة غسل الأموال إلى جانب الآليات العقابية التقليدية. ((FIU)، 2020).

سادسًا: العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال

حرص المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته على إقرار منظومة عقابية رادعة تتناسب مع خطورة جريمة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والمالية، فقرر عقوبات سالبة للحرية

وغرامات مالية بحق مرتكبيها والمساهمين فيها، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة أو ارتبطت بجرائم خطيرة كالاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب. كما أجاز القانون مصادرة الأموال والأدوات المتحصلة من الجريمة أو المستخدمة فيها، بهدف حرمان الجاني من عائد النشاط غير المشروع. ولم تقتصر المسؤولية على الأشخاص الطبيعيين، بل امتدت إلى الأشخاص الاعتباريين من خلال فرض جزاءات مالية وإدارية عند ثبوت التورط أو الإخلال بمتطلبات الامتثال. ويعكس ذلك اتجاه السياسة الجنائية المصرية نحو تحقيق الردع العام والخاص عبر الجمع بين العقوبات الجنائية والتدابير المالية الوقائية. (FIU، 2020).

الفرع الثاني: قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠م

تعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تمثله من انتهاك لكرامة الإنسان وحقوقه، عبر الاستغلال الجنسي والعمل القسري ونزع الأعضاء. وقد نظمها المشرع المصري بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠م، مجرمًا صورها المختلفة، ومشددًا عقوباتها، ومعززًا حماية الضحايا، اتساقًا مع بروتوكول باليرمو والالتزامات الدولية.

أولًا: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري

ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠م على تعريف الجريمة من خلال تحديد عناصرها المتمثلة في الأفعال والوسائل والغرض، حيث تعتبر الجريمة كل تعامل بأي صورة في شخص طبيعي، سواء بالبيع، أو الشراء، أو النقل، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التسلم، داخل الدولة أو عبر حدودها، متى اقترن ذلك باستخدام القوة، أو التهديد، أو الاحتيال، أو استغلال السلطة، أو الضعف، أو الحاجة، أو الحصول على موافقة من يسيطر على المجني عليه، وكان ذلك بقصد الاستغلال. ويقوم هذا التنظيم على ثلاثة أركان هي السلوك الإجرامي والوسائل غير المشروعة وغرض الاستغلال، مع مفهوم واسع للاستغلال يشمل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة والاسترقاق والتسول ونزع الأعضاء. ويعكس ذلك اتجاهًا تشريعيًا لحماية الإنسان من جميع صور الاستغلال، مع عدم الاعتداد بالرضا إذا شابه إكراه أو خداع، بما ينسجم مع بروتوكول باليرمو (قانون مكافحة الاتجار بالبشر ٦٤ لسنة ٢٠١٠ م(٢)، ٢٠١٠).

ثانيًا: الطبيعة القانونية لجريمة الاتجار بالبشر

تُعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الجسيمة ذات الطبيعة المركبة، لقيامها على توافر السلوك الإجرامي والوسيلة غير المشروعة وغرض الاستغلال، وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠م. ولا يقتصر أثرها على المساس بالحرية الشخصية، بل يمتد إلى انتهاك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، مما يضفي عليها بعدًا جنائيًا وإنسانيًا دوليًا (سرور، ٢٠١٩).

كما تتسم بطابعها المنظم والعابر للحدود لارتباطها بشبكات إجرامية تستخدم وسائل حديثة في استقطاب الضحايا ونقلهم واستغلالهم. وقد أفرد المشرع لها تنظيمًا مستقلًا من حيث التجريم والعقاب، مع توسيع نطاق المسؤولية ليشمل جميع المساهمين في ارتكابها. كذلك لا يُعتد برضاء المجني عليه إذا كان ناتجًا عن الإكراه أو الخداع أو استغلال حالة الضعف، بينما يُهدر رضاء الطفل مطلقًا، بما يعكس توجه السياسة الجنائية نحو تعزيز حماية الضحايا اتساقًا مع بروتوكول باليرمو والمعايير الدولية. (فرج، ٢٠٢١).

ثالثًا: صور الاتجار بالبشر

تتعدد صور جريمة الاتجار بالبشر بتعدد أنماط الاستغلال التي تمارسها الجماعات الإجرامية المنظمة، فتشمل الاستغلال الجنسي بكافة صوره، والعمل القسري والسخرة، واستغلال الأطفال في التسول أو الأعمال الخطرة أو النزاعات المسلحة، فضلًا عن الممارسات الشبيهة بالعبودية الحديثة، إضافة إلى نزع الأعضاء البشرية بما يمثله من انتهاك جسيم لحرمة الجسد

وكرامة الإنسان. وقد تأثر المشرع المصري في تنظيمه لهذه الجريمة بأحكام بروتوكول باليرمو، إلا أنه لم يقف عند حدود النقل الحرفي، بل تبنى سياسة جنائية أكثر اتساعًا؛ إذ وسّع نطاق السلوك الإجرامي ليشمل أفعال البيع والشراء والعرض والوعد بهما والتسلم والتسليم، كما أخضع للجزاء صور الاتجار الداخلي والعابر للحدود على السواء، تحقيقًا للحماية الجنائية الشاملة. كذلك أولى عناية خاصة بالفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وعلى رأسها الأطفال والنساء وذوو الإعاقة، من خلال تشديد العقوبات والتوسع في مفهوم حالة الضعف ليشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تنتقص من حرية إرادة المجني عليه (حسني، ٢٠١٤).

رابعًا: أركان جريمة الاتجار بالبشر

تقوم جريمة الاتجار بالبشر على الركن المادي والركن المعنوي وغرض الاستغلال. ويتحقق الركن المادي بأفعال كالنقل، أو البيع، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التشغيل، مقترنة بوسائل غير مشروعة كالإكراه، أو التهديد، أو الخداع، أو استغلال الضعف، ويقوم الركن المعنوي على العلم والإرادة، مع قصد خاص وهو نية الاستغلال، ويعد الاستغلال جوهر الجريمة، ويشمل صورًا متعددة كالدعارة والعمل القسري والسخرة والتسول والاسترقاق ونزع الأعضاء، مع امتداده إلى الصور المستحدثة، ويجوز إثبات الجريمة بالقرائن والظروف المحيطة، نظرًا لطبيعتها السرية والمعقدة (أبو عامر، ٢٠١٥).

خامسًا: التزامات الدولة والمؤسسات في مكافحة الاتجار بالبشر

تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الجسيمة المركبة، وتقوم على السلوك الإجرامي والوسيلة غير المشروعة وقصد الاستغلال، وفقًا للقانون المصري رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠م. وتمثل اعتداء على الحرية والكرامة والحقوق الأساسية، وترتبط غالبًا بشبكات إجرامية عابرة للحدود. وقد استقل المشرع بتجريمها وعقابها، ووسع المسؤولية لتشمل جميع المساهمين، كما استبعد الاعتداد برضاء الضحية إذا شابه إكراه أو خداع أو استغلال للضعف، ولا يعتد برضاء الطفل، اتساقًا مع بروتوكول باليرمو والمعايير الدولية (حافظ، ٢٠٢٢).

سادسًا: العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر

قرر المشرع المصري في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠م نظامًا عقابيًا محددًا وشديدًا، يتناسب مع خطورة هذه الجريمة باعتبارها اعتداءً على حرية الإنسان وكرامته. إذ يعاقب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر في صورتها البسيطة بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وتتدرج العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة التي قد تصل إلى خمسمائة ألف جنيه في الحالات المشددة، وذلك إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة أو عديم الأهلية، أو إذا استخدم الجاني القوة أو السلاح أو التهديد، أو إذا ترتب على الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أصوله أو ممن لهم سلطة عليه. كما قرر القانون وجوب الحكم بمصادرة الأموال والأشياء والأدوات المستخدمة أو المتحصلة من الجريمة، مع جواز مساءلة الشخص الاعتباري بالغرامة والمصادرة متى ثبت علمه بالجريمة أو استفادته منها. وبذلك يظهر أن المشرع قد اعتمد سياسة عقابية دقيقة ومتصاعدة، تحقق الردع العام والخاص وتغلق منافذ الإفلات من العقاب في هذه الجرائم الخطيرة (قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ المواد (٢، ٦، ٧، ٨)، ٢٠١٠).

المطلب الثاني: التجريم والعقاب في التشريع العُماني

اعتمدت سلطنة عُمان منظومة تشريعية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، من خلال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرسوم

السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الجزاء، بما يجمع بين التجريم والردع والتدابير الوقائية، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية والخصوصية الوطنية. ويتناول هذا المطلب جريمتي غسل الأموال والاتجار بالبشر في التشريع العُماني.

الفرع الأول: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب « المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)

أولًا: مفهوم جريمة غسل الأموال في القانون العُماني

تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية المستحدثة التي تستهدف إضفاء مظهر المشروعية على أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، من خلال إخفاء مصدرها الحقيقي، أو تمويهه، أو تغيير طبيعتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها. وقد عرفها المشرع العُماني في المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجريمة الأصلية أم شخص آخر، يقوم عمدًا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة:

أ- استبدال أو تحويل الأموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات غير المشروعة، أو مساعدة شخص قام بارتكاب الجريمة الأصلية للإفلات من العقوبة.

ب- تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج- تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها عند تسلمها.

يعكس قانون مكافحة غسل الأموال العُماني بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) توسعًا في نطاق التجريم، ليشمل التعامل مع العائدات الإجرامية متى توافر العلم أو الاشتباه بمصدرها غير المشروع. ويشمل ذلك تحويل الأموال، أو استبدالها، أو إخفاء مصدرها، أو طبيعتها، أو ملكيتها، فضلًا عن حيازتها أو استخدامها. كما يمتد الركن المعنوي إلى حالات الاشتباه وواجب التحري، بما يعزز مكافحة غسل الأموال وحماية النظام المالي (إبراهيم، ٢٠٢١).

ثانيًا: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال

تتسم جريمة غسل الأموال في القانون العُماني بطبيعة مركبة، فهي جريمة اقتصادية تمس النظام المالي وترتبط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتعد جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، إذ تجيز أحكام المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) مساءلة مرتكبها دون اشتراط صدور إدانة في الجريمة الأصلية، متى ثبت علمه أو اشتباهه بمصدر الأموال غير المشروع وقصده إخفاءه أو تمويهه (فرج ص.، ٢٠٢٣).

كما تقوم على تجريم السلوكيات الهادفة إلى إخفاء مصدر الأموال أو تغيير حقيقتها أو إضفاء المشروعية عليها، باعتبارها جريمة عمدية تقوم على القصد الجنائي، بما يعكس النهج الوقائي للمشرع العُماني في حماية النظام المالي من عائدات الجريمة المنظمة (السيابية، ٢٠١٧).

ثالثًا: مراحل غسل الأموال

تمر جريمة غسل الأموال في القانون العُماني بثلاث مراحل مترابطة هي: الإيداع، التمويه، والدمج. تبدأ مرحلة الإيداع بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر البنوك أو تحويلها أو استخدامها في شراء أصول، ومن صورها تجزئة المبالغ وإيداعها في حسابات متعددة لتفادي الرقابة. ثم تأتي مرحلة التمويه التي تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع من خلال تحويلات مالية معقدة أو استخدام شركات صورية، بما يقطع الصلة بين الأموال وجريمتها الأصلية. أما مرحلة الدمج فتتمثل في إدخال الأموال مجددًا إلى الاقتصاد في صورة مشروعة كاستثمارات أو مشاريع تجارية أو

أرباح ظاهرها قانوني. ويعكس هذا التقسيم في المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠ الطبيعة المعقدة للجريمة وصعوبة كشفها، مما يتطلب تكامل الجهود الرقابية والمالية والقضائية لمكافحتها (فرج ص.، ٢٠٢٣).

رابعًا: أركان جريمة غسل الأموال

تقوم جريمة غسل الأموال في القانون العُماني، وفقًا لما قرره المشرع في المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ثلاثة أركان متكاملة تتمثل في الركن المفترض، والركن المادي، والركن المعنوي، بحيث لا تتحقق إلا باجتماعها. ويتمثل الركن المفترض في وجود جريمة أصلية سابقة نتجت عنها أموال غير مشروعة، كجرائم الاحتيال، أو الرشوة، أو الاتجار بالمخدرات، أو الاتجار بالبشر. أما الركن المادي فيتحقق بكل سلوك يؤدي إلى إخفاء، أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو طبيعتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو ملكيتها، ويشمل ذلك التحويل، أو النقل، أو الاستبدال، أو الحيازة، أو الاستخدام، كإعادة توظيف الأموال غير المشروعة في استثمارات أو أصول لإظهارها بمظهر مشروع. في حين يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي، المتمثل في العلم بمصدر الأموال غير المشروع واتجاه الإرادة إلى إخفائه أو تمويهه أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من المساءلة، وقد توسع المشرع في صور العلم ليشمل العلم أو الاشتباه أو ما كان ينبغي العلم به، بما يعكس تشددًا في المواجهة الجنائية لهذه الجريمة. وبذلك يتضح أن الجريمة تقوم على بناء قانوني متكامل يحقق التوازن بين شمول التجريم وفعالية الردع وحماية النظام المالي من أخطار الجريمة المنظمة. (إبراهيم، ٢٠٢١).

خامسًا: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمركز الوطني للمعلومات المالية

تضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدور الاستراتيجي والتنسيقي، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية، وتقييم المخاطر، وتعزيز التنسيق، ومتابعة التطورات والاتفاقيات الدولية واقتراح السياسات والتشريعات المناسبة. ويكمل المركز الوطني للمعلومات المالية هذا الإطار بتلقي وتحليل البلاغات والمعاملات المشتبه بها، وإحالة نتائجها إلى الجهات المختصة، وتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية وفق الضوابط القانونية، بما يدعم التحقيقات والملاحقات ويعزز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود (الإرهاب، ٢٠١٦).

سادسًا: التزامات المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال

ألزم المشرع العُماني، بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)، المؤسسات المالية والمصرفية بتدابير وقائية لمكافحة غسل الأموال، أبرزها التحقق من هوية العملاء ومصادر أموالهم، والاحتفاظ بالسجلات، ومراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها إلى وحدة التحريات المالية دون إخطار العميل، فضلًا عن تطبيق أنظمة الامتثال وتدريب العاملين. ويعكس ذلك نهجًا وقائيًا يدمج المؤسسات المالية في كشف الجريمة والحد منها وحماية استقرار النظام المالي (السليماني، ٢٠١٦).

سابعًا: العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال

اتجه المشرع العُماني في المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تبني سياسة جنائية صارمة تعكس خطورة هذه الجريمة على النظامين المالي والاقتصادي للدولة، حيث تتدرج العقوبات المقررة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب طبيعة الفعل وظروف ارتكابه؛ فعاقب القانون على غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عُماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان الجاني يعلم أو يشتبه في أن الأموال عائدات جريمة، وبالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (٣)

ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان عليه أن يعلم بذلك، في حين يعاقب على تمويل الإرهاب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عُماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي تم جمعها أو تأمينها. ويعاقب الشخص الاعتباري المسؤول عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عُماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، مع جواز منعه مؤقتًا أو دائمًا من ممارسة نشاطه، أو غلق مقره، أو تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله، فضلًا عن نشر الحكم النهائي بالإدانة. وتمتد عقوبة الفاعل الأصلي إلى الشروع والاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، كما تضاعف العقوبات في حالات ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو باستغلال السلطة، أو النفوذ، أو التسهيلات الوظيفية، أو المهنية، أو المكانة الاجتماعية، أو في حالة العود. ويجيز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبات أو وقف تنفيذ عقوبة السجن أو تخفيف العقوبة في الحالات المرتبطة بالمبادرة بالإبلاغ وتقديم المعلومات أو الأدلة التي تسهم في كشف مرتكبي الجرائم أو منع ارتكاب جرائم أخرى أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو عائداتها. كما قرر القانون عقوبات على الإخلال بالالتزامات المفروضة على الجهات والأشخاص الملزمين، تتراوح، بحسب المخالفة، بين السجن مدة لا تزيد على (٢) سنتين أو (٣) ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى (٥٠,٠٠٠) أو (٢٠,٠٠٠) أو (١٠,٠٠٠) ريال عُماني، مع عقوبات مالية خاصة بالأشخاص الاعتباريين تصل إلى (١٠٠,٠٠٠) ريال عُماني، وذلك وفقًا للمواد (٩٥-٩٨). ولا تحول هذه العقوبات دون توقيع الجزاءات والتدابير الرقابية المقررة قانونًا. كذلك أوجب القانون، عند الإدانة، مصادرة الأموال محل الجريمة وعائداتها والأموال الناتجة عنها أو المستبدلة بها والإيرادات والفوائد المتأتية منها والوسائل المستخدمة فيها، أو أموال تعادل قيمتها عند تعذر ضبطها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، كما أجاز بيع الأموال والعائدات والوسائل المصادرة، وقرر استمرار الحكم بالمصادرة رغم وفاة المتهم أو كونه مجهولًا، واستثناء غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأحكام المقررة لانقضاء الدعوى العمومية، وبطلان التصرفات التي يقصد بها الحيلولة دون المصادرة، وتخصيص نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من مجموع الأموال الناتجة عن المصادرة لأغراض تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إبراهيم، ٢٠٢١).

الفرع الثاني: قانون مكافحة الاتجار بالبشر (مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٥)

تعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم الماسة بكرامة الإنسان وحريته، لما تنطوي عليه من استغلال قائم على الإكراه أو الخداع أو استغلال الضعف. وقد نظمها المشرع العُماني بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، متبنيًا إطارًا تشريعيًا متوافقًا إلى حد كبير مع بروتوكول باليرمو لعام ٢٠٠٠م، مع مراعاة خصوصية النظام القانوني الوطني.

أولًا: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في التشريع العُماني:

يعد مرتكبًا جريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان كل شخص يقوم عمدًا وبغرض الاستغلال بأي من الأفعال الآتية:

١ - استخدام شخص داخل سلطنة عُمان أو عبر حدودها الوطنية، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله، أو ترحيله، أو حجزه عن طريق الإكراه والتهديد، أو الحيلة، أو الاختطاف، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو باستغلال حالة استضعاف، أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا، للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

٢ – استخدام طفل، أو عديم الأهلية، أو ناقصها، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله، أو ترحيله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.

٣ – بيع شخص، أو عرضه للبيع، أو الشراء، أو الوعد به أو وضعه محلًا للمقايضة.

٤ – استخدام شخص بغرض الرق، أو الاستعباد المنزلي، أو السخرة، أو العمل القسري.

يعكس التعريف العُماني مفهومًا واسعًا للاتجار بالبشر، متوافقًا مع بروتوكول باليرمو، من خلال شمول مختلف أفعال الاتجار ووسائله غير المشروعة، كالإكراه والتهديد والخداع واستغلال الضعف. كما يوفر حماية خاصة للأطفال وعديمي الأهلية وناقصيها، ويشمل صور الاستغلال المختلفة، بما يؤكد الطبيعة المركبة للجريمة ويوسع نطاق الحماية الجنائية ويحد من الإفلات من العقاب (الشحري، ٢٠٢٥).

ثانيًا: الطبيعة القانونية لجريمة الاتجار بالبشر

تصنف جريمة الاتجار بالبشر في القانون العُماني من الجرائم الماسة بالحرية الشخصية والكرامة الإنسانية، لما تنطوي عليه من استغلال الإنسان وتحويله إلى وسيلة للربح غير المشروع، وهي في الوقت ذاته من الجرائم الجسيمة التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي. ويتضح من التعريف القانوني أنها ذات طبيعة مركبة، إذ تقوم على ثلاثة عناصر مترابطة هي السلوك الإجرامي والوسيلة غير المشروعة والغرض الاستغلالي، وفق البناء الذي تبناه بروتوكول باليرمو لعام ٢٠٠٠م (الجابري، ٢٠١٥).

كما تُعد من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا يتمثل في نية الاستغلال، وهو ما يميزها عن غيرها. وتتسم كذلك بطابع الاستمرار طالما استمر الاستغلال أو تقييد الحرية، وترتبط غالبًا بالجريمة المنظمة، وإن لم يشترط المشرع الطابع العابر للحدود لقيامها. وتظهر خصوصيتها أيضًا في التشديد على حماية الفئات الضعيفة، كالأطفال وعديمي الأهلية وناقصيها، بعدم اشتراط الوسائل غير المشروعة في حقهم، بما يعكس اتجاهًا تشريعيًا يهدف إلى تعزيز الحماية الجنائية وصون الكرامة الإنسانية (العبرية، ٢٠١٨).

ثالثًا: مراحل الاتجار بالبشر

تعد جريمة الاتجار بالبشر في القانون العُماني من الجرائم الماسة بالحرية والكرامة الإنسانية، وتقوم على السلوك الإجرامي والوسيلة غير المشروعة وغرض الاستغلال، وفقا لبروتوكول باليرمو. وهي جريمة عمدية تتطلب قصد الاستغلال، وقد تتسم بالاستمرار وترتبط بالجريمة المنظمة دون اشتراط عبورها للحدود. كما يعزز المشرع حماية الأطفال وعديمي الأهلية وناقصيها بعدم اشتراط الوسائل غير المشروعة، صونا للكرامة الإنسانية (الشحري، ٢٠٢٥).

رابعًا: أركان جريمة الاتجار بالبشر

تقوم جريمة الاتجار بالبشر على ثلاثة أركان: الشرعي، والمادي، والمعنوي. ويتمثل الركن الشرعي في النص المجرم تطبيقا لمبدأ الشرعية. أما الركن المادي فيشمل أفعال الاستخدام، أو النقل، أو الإيواء، أو الاستقبال وغيرها، مقترنة، بالنسبة للبالغين، بوسائل غير مشروعة كالإكراه، أو التهديد، أو الخداع، أو استغلال الضعف، وبقصد الاستغلال. ولا يشترط توافر هذه الوسائل بالنسبة للأطفال وعديمي الأهلية وناقصيها. ويقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي، بعنصري العلم والإرادة، مع قصد خاص يتمثل في نية الاستغلال. (الشحري، ٢٠٢٥).

خامسًا: التزامات مؤسسات الدولة العُمانية في مكافحة الاتجار بالبشر

تتطلب مكافحة الاتجار بالبشر تكامل أدوار مؤسسات الدولة في الوقاية والكشف والملاحقة وحماية الضحايا. فتتولى السلطة التشريعية تطوير التجريم والعقوبات، والأجهزة الأمنية ضبط الجرائم وتتبع الشبكات، والسلطة

القضائيــة تطبيق النصوص وحماية الضحايا والشــهود، بيــنما توفر الجهــات الصحيــة والاجتماعيــة الرعاية والتأهيــل وإعــادة الإدماج، مع تعزيــز التعاون الدولي والتوعية المجتمعية (العجمية، ٢٠١٨).

سادسًا: العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر

تبنــى المشرع الــعُماني في قانــون مكافحة الاتجار بالــبشر سياســة عقابية صارمــة تعكس خطــورة هذه الجريمــة، حيــث قــررت المادة (١٧) معاقبــة مرتكبها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائــة ألف ريال عُماني. وشــددت المادة (١٨) العقوبــة إلى الســجن من ســبع إلى خمس عشرة ســنة والغرامــة مــن عشرة آلاف إلى مائة ألــف ريال عُماني إذا توافرت ظروف مشــددة، كوقوع الجريمة على طفل أو مــن في حكمه، أو ترتب عليها ضرر جســيم، أو تعدد المجني عليهم، أو اســتخدام سلاح، أو اســتغلال سلطة، أو وظيفــة، أو ارتكابها من جماعــة إجرامية منظمة أو ذات طابع عبر وطني، أو اســتغلال الضعف في البحوث الطبية، كما امتدت لتشــمل من ينشــئ أو يدير جماعة إجرامية متخصصة. كما عاقبت المادة (١٩) كل من يؤثر على الشــهود أو الأدلة بالســجن مــن ثلاث إلى خمس سنوات، وقررت المادة (٢٠) عقوبة الحبس والغرامة لكل من يمتنع عن الإبلاغ أو يخفي الجريمة أو يســتفيد من خدمات المجنــي عليه مع مضاعفــة العقوبة في حالات الضعــف الخاصــة، في حين جرّمــت المادة (٢١) نشر بيانــات المجني عليهم أو الشــهود، والمادة (٢٢) احتجاز أو إتلاف وثائقهــم بقصد الإكراه. كما أقرت المادة (٢٣) مســؤولية الشــخص الاعتباري مع فرض غرامات كبيرة وإمكان حلّه أو وقف نشاطه، وقررت المادة (٢٤) معاقبة الشروع بعقوبــة الجريمــة التامة، بينما شــددت المادة (٢٥) العقوبة في حالة العود، بما يعكس توجه السياســة الجنائية العُمانية نحو ردع شــامل ومتكامل لمواجهة هذه الجريمة وحماية الضحايا. (مرســوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٥، ٢٠٢٥).

المبحث الثاني

التعاون الأمني والقضائي الدولي

يمثل التعاون الأمني والقضائي الدولي آلية أساســية لمكافحــة الجرائم المنظمــة العابرة للحــدود، لامتدادها بين الدول وتشــابك أطرافها، ويشــمل تسليم المجرمين والمســاعدة القانونية المتبادلة وتبــادل المعلومات، وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. وينقســم هذا المبحــث إلى مطلبين: آليات التعــاون القضائي، وتبادل المعلومات والتحديات العملية في التعاون الأمني الدولي.

المطلب الأول: آليات التعاون القضائي (تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة).

يشــكل التعــاون القضائي الــدولي ركيزة أساســية لمكافحــة الجرائــم المنظمــة العابــرة للحدود، ويشــمل تســليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والإنابات القضائية وتتبع العائــدات الإجرامية وتبادل المعلومات، بمــا يعزز التحقيقات وجمع الأدلــة وضبط الأموال غير المشروعــة. وقد أكــدت اتفاقية الأمم المتحــدة لمكافحة الجريمــة المنظمة عبر الوطنيــة أهمية هذه الآليات في تعزيز مكافحة الجريمة دوليًا (كرباس، ٢٠١٨).

أولًا: الأساس القانوني الدولي:

يقــوم التعاون القضائي الــدولي على آليات قانونية لملاحقة الجناة ومنع إفلاتهم من العدالة، أبرزها تســليم المجرمين، والمســاعدة القانونيــة المتبادلة، وتبادل الأدلة والمعلومــات، وتنفيــذ الإنابــات القضائيــة. ويعد بطء إجــراءات التســليم وتعقيدهــا من أبــرز تحديات هذا التعــاون، لما قد يترتب عليه من تأخير الملاحقة الجنائية وإضعاف فاعليتها (حجاج، ٢٠٢٢).

١- تسليم المجرمين بين الدول الأطراف:

يقصد بتســليم المجرمين إجراء قانوني تسلم بموجبه الدولة المطلوبة شــخصًا موجودًا على إقليمها إلى الدولة الطالبــة لمحاكمتــه أو تنفيــذ حكم صادر بحقــه، وفقًا

للضوابط القانونية ومبـادئ الشرعية والتعاون الدولي. ويعد بطء إجراءات التسليم وتعقيدها من أبرز معوقات مكافحـة الجريمة المنظمة، لما قد يترتب عليه من تأخير الملاحقـة وتمـكين الجناة مـن الإفلات من المسـاءلة (مصطفي، ٢٠١٦).

٢- تبادل الأدلة والمعلومات الجنائية:

يعـد تبادل الأدلة والمعلومات الجنائية من أهم ركائز التعـاون القضائي الـدولي، لدوره في كشـف الجرائم العابـرة للحـدود وتعقب مرتكبيهـا وإثبات المسـؤولية الجنائية. ويشـمل تبادل السـجلات الماليـة والمصرفية، وبيانـات الاتصالات والتحـركات، والسـوابق الجنائية، والأدلة الرقمية، ونتائج التحريات والتقارير الفنية، سواء عبر الطلبات القضائية الرسـمية أو التعاون المباشر بين الجهات المختصة. ويسـتند هذا التعاون إلى الاتفاقيات الدوليـة، ولا سـيما اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع مراعاة سـيادة الدول وحقـوق الأفـراد وسرية المعلومات وقصر اسـتخدامها على الغـرض المحدد. وتـزداد أهميته في جرائم غسـل الأموال والفسـاد والاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب والجرائـم الإلكترونيـة، إلا أنه يواجـه تحديات أبرزها اختلاف القواعد القانونية، وتباين نظم حماية البيانات، وبطء الاسـتجابة، وصعوبة الحصول على الأدلة الرقمية الموجودة خارج الحدود، مما يستلزم تطوير آليات دولية أكثر سرعة ومرونة (الحراق، ٢٠٢٤).

٣- تنفيذ الإنابات القضائية الأجنبية:

يشـكل تنفيذ الإنابـات القضائية الأجنبيـة أهم صور التعاون القضائي الـدولي في المجال الجنائي، ويقصد به تنفيذ سـلطة قضائية في دولة ما إجراءً قضائيًا بناءً على طلب سـلطة قضائية أجنبية، بهدف المساعدة في التحقيق أو المحاكمـة أو جمع الأدلة في الجرائـم العابرة للحدود. وتشمل الإنابات سماع الشهود واستجواب المتهمين وضبط المستندات والأموال والتفتيش والمعاينة وتجميد الحسابات والحصـول على الأدلة الرقمية، وتنفذ وفقًا لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذ والاتفاقيات ذات الصلة، مع احترام سيادتها ونظامها العام، وقد يشترط فيها ازدواجية التجريم وسلوك القنوات القضائية أو الدبلوماسية المعتمدة. وتبرز أهميتهـا في جرائم غسـل الأمـوال والفسـاد والجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب، إلا أنها تواجه تحديات تتمثل في طول الإجـراءات وتباين التشريعـات وتعدد الجهات المختصة، فضلًا عن إشـكالات السريـة المصرفية وحماية البيانات وأسـباب الرفـض المرتبطة بالسـيادة أو النظام العام أو الطبيعة السياسـية للجريمة، مما يستدعي تطوير آليات التعاون لزيادة السرعة والفاعلية (بن الشيخ، ٢٠١٥).

ثانيًا: التعاون القضائي في التشريع المصري

يسـتند نظام التعاون القضـائي الدولي في التشريع المصري إلى قواعـد وطنية واتفاقيـات دولية وإقليمية تنظم صور التعـاون بين السـلطات القضائية المصرية ونظيراتهـا الأجنبية لمواجهـة الجرائم العابـرة للحدود وضمان عـدم إفلات الجناة من العقـاب. ويُعد قانون الإجـراءات الجنائيـة الإطار الأسـاسي لهـذا النظام، إذ ينظـم الإنابـات القضائية وتنفيذ الأحـكام الأجنبية وتسـليم المجرمين والمسـاعدة القانونيـة المتبادلة، إلى جانب الاعتماد على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة العربيـة منها. وقد أجـاز المشرع المصري تنفيذ الإنابات القضائية الأجنبية وفق المادة (٩١) استنادًا إلى الاتفاقيات الدوليـة أو مبدأ المعاملـة بالمثل، بما يعكس توازنا بين التعاون القضائي واحترام السـيادة الوطنية. ويقوم نظام تسليم المجرمين على نقل المتهم أو المحكوم عليـه لمحاكمته أو تنفيذ العقوبـة، مع اشتراط ازدواجية التجريـم وعدم تسـليم المواطنين في بعـض الحالات، ووجـود اتفاقية أو المعاملة بالمثل، وهـو ما يعكس نهجًا مشروطًا يوازن بين العدالة الدولية والسـيادة. كما تمثل المسـاعدة القانونية المتبادلة أداة رئيسـية تشـمل تبادل الأدلة والمعلومات وسماع الشهود والتحفظ على الأموال وتنفيذ الإنابات القضائية، بمـا يعزز فعالية التحقيقات في الجرائم المنظمة، ويتسـق مـع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (فهمي، ٢٠٠١).

ثالثًا: التعاون القضائي في سلطنة عُمان

يقــوم التعاون القضائي الدولي في ســلطنة عُمان على منظومة قانونية تجمع بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والثنائية، بما يــوازن بين مكافحة الجريمة العابرة للحدود واحترام السيادة وضمانات المحاكمة العادلة. ويأتي قانــون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم (٩٩/٩٧)، وقانون تســليم المجرمين الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم (٢٠٠٠/٤)، فضلًا عــن التشريعات الخاصة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، في مقدمة الأطر الوطنية المنظمة لهذا التعاون. كما تســتند الســلطنة إلى الاتفاقيــات الثنائية والمتعــددة الأطراف، ومنها اتفاقية التعاون القانــوني والقضائي مع المملكــة المغربية، المصدق عليها بالمرســوم الســلطاني رقم (٢٠١٢/٢٣)، والتي نظمت أوجــه متعــددة من التعــاون القضائي، بما فيهــا الإنابات القضائيــة والتعــاون في المجال الجنائي وتســليم المتهمين والمحكوم عليهــم، وتتعدد صور التعــاون القضائي الدولي، وفي مقدمتها تســليم المجرمين، الذي يخضع لقانون تسليم المجــرمين والاتفاقيات النافذة، مع تحديد شروط التســليم وحالات رفضه، ومنها كون المطلوب عُماني الجنسية، أو كون الجريمة سياســية أو ذات طابع ســياسي، فضلًا عن ســبق المحاكمة أو التحقيق أو سقوط الدعوى أو العقوبة أو التمتع بالحصانة. وتتولى شرطة عُمان السلطانية إجراءات التحري والاســتدلال والقبــض، وتتــولى النيابة العامة اســتجواب المقبــوض عليه واتخــاذ ما يلزم بشــأن حبســه أو الإفراج عنــه، بيــنما تختص محكمة الاســتئناف الجزائية بمســقط بالفصل في طلب التســليم، كما تشمل صور التعاون الإنابة القضائية والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، بما يتيح تبادل الأدلة والمعلومات والمســتندات وتنفيذ بعض إجراءات التحقيق، وفقًا للتشريــع أو الاتفاقية المنطبقة. وعليه، يقوم التعاون القضائي الدولي في سلطنة عُمان على إطار قانوني يحدد مصدر الالتزام بالتعــاون، والجهة المختصة، وشروط قبول الطلب وتنفيذه، وأســباب رفضه أو تقييده، بما يسهم في تحقيــق التوازن بين مكافحة الجريمــة العابرة للحدود وحماية السيادة الوطنية وحقوق الأفراد (إبراهيم، ٢٠٢١).

المطلب الثاني: تبادل المعلومات والتحديات العملية في التعاون الأمني الدولي.

يمثل تبادل المعلومات الأمنية أداة أساسية في التعاون الأمني الدولي لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما يوفره من قدرة على كشــف الشبكات الإجرامية وتتبع أنشطتها والوقاية من امتدادها بين الدول، ولا سيما مع تطور الوسائل التقنية المســتخدمة في ارتكابها. وترتبط فاعليته بالعوامل القانونية والتقنية والإجرائية، وبمستوى الثقــة المتبادلة وضوابط حماية سريــة البيانات. وعليه، يتناول هذا المطلب آليات تبادل المعلومات الأمنية، وأبرز التحديات التي تعيق فاعليته وسبل تعزيزها في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الفرع الأول: تبادل المعلومات الأمني

يقــوم تبادل المعلومات الأمنيــة على التعاون المباشر بين أجهــزة إنفــاذ القانــون لتبــادل البيانــات الأمنية والاستخباراتية المتعلقة بالجرائم المنظمة العابرة للحدود، بمــا يتيح رصد المخاطــر، وتعقب الشــبكات الإجرامية، وتبادل بيانات المشــتبه بهم والمطلوبين وأســاليب عمل الجماعــات الإجرامية. وتزداد أهميته في جرائم غســل الأموال والاتجار بالبشر من خلال تتبع الأموال المشبوهة وشبكات التهريب، ويســتند إلى سرية المعلومات والثقة المتبادلة بين الأجهزة المختصة، بما يعزز فاعلية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة. (حجاج، ٢٠٢٢).

أولًا: تبادل المعلومات الأمني في مصر

في مصر، يتــم تبــادل المعلومــات الأمنية من خلال أجهــزة إنفاذ القانــون، وفي مقدمتهــا وزارة الداخلية، وبالتنســيق مــع الجهــات الوطنية المختصــة بمكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب وغســل الأموال. ويشمل هذا التبــادل المعلومات المتعلقة بالتحريــات الأمنية وبيانات المطلوبين ومتابعة الشــبكات الإجرامية المرتبطة بجرائم غســل الأموال والاتجــار بالبشر. ويظهــر ذلك في تتبع التحــويلات المالية المشــبوهة المرتبطــة بعائدات جرائم مثل الاتجــار بالمخــدرات أو الفســاد، إلى جانب رصد

شـبكات تهريب الـبشر عبر الحدود باسـتخدام وثائق مزورة أو أسـاليب سـفر غير نظامية. كما تشارك مصر في تبـادل المعلومات مع الأجهـزة الشرطية الدولية، ولا سـيما عبر قنوات التعاون مـع منظمة الشرطة الجنائية الدوليـة (الإنتربول)، من خلال تبادل النشرات الحمراء والمعلومات الخاصة بالمطلوبين في قضايا غسل الأموال والاتجار بالبشر، بما يسهم في دعم جهود ضبط العناصر الإجرامية داخل الدولة وخارجها (العقبي م.، ٢٠٢٤).

ثانيًا: تبادل المعلومات الأمني في سلطنة عُمان

في سـلطنة عُمان، يشـكل تبادل المعلومـات الأمني جزءًا من منظومة الأمن الوطنـي، ويقوم على التعاون بين الأجهزة الأمنية العُمانية ونظيراتها الدولية في إطار مكافحـة الجرائم العابرة للحدود. ويشـمل هذا التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال، ولا سيما تتبع التحويلات المالية المشـبوهة وربطها بالمصادر غير المشروعة، إضافة إلى تبادل المعلومات المرتبطة بشبكات الاتجـار بالبشر، بما في ذلك أسـاليب تهريب الضحايا وطرق الاسـتغلال والوثائق المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم. وعلى المسـتوى العملي، تسـتفيد السلطنة من آليات التعـاون الأمني الـدولي، مثل قواعـد البيانات المشتركـة والـنشرات الأمنيـة الدوليـة، بما يسـهم في الكشف المبكر عن الشـبكات الإجرامية وتعقبها، خاصة في القضايـا ذات الطابع العابر للحدود. ويتميز النظام العُماني بتركيـزه على سرية المعلومـات المتبادلة وعدم اسـتخدامها إلا في الإطار الأمني المحدد لها، مع تعزيز البعد الوقـائي للعمل الأمني من خلال رصد التهديدات والتعامـل معها في مراحـل مبكرة وبدرجـة عالية من الفاعلية (صادق، ٢٠١١).

الفرع الثاني: التحديات وآليات المكافحة

تشـكل الجرائم العابرة للحدود أحد أبـرز التحديات التي تواجه المجتمع الـدولي في صورته المعاصرة، لكونها تمتد عبر عدة دول وتسـتفيد من مظاهر العولمة والتطور التكنولوجي والانفتـاح المالي والرقمي، الأمر الذي يجعل مكافحتها من قبل دولة منفردة أمرًا بالغ الصعوبة. ورغم وجـود إطار قانـوني دولي متقـدم، وفي مقدمه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وما يتصل بها من بروتوكولات وآليات دعم فني وتعاون دولي تقوده الأمم المتحدة، فـإن التطبيق العملي لا يزال يواجه مجموعة من الإشكاليات، أبرزها تباين التشريعات الوطنية بين الدول، وضعف الالتزام أو الإرادة السياسية في بعض الحـالات، ونقص القدرات والمـوارد الفنية والبشرية، إلى جانـب محدودية التنسـيق وتبادل المعلومـات في الوقت المناسب بين الأجهزة المختصة. وينتج عن ذلك وجود فجوة واضحة بين القواعد القانونية الدولية من جهة، ومستوى فعاليتها في الواقع العملي من جهة أخرى، وهو ما يفرض تعزيز آليات التعاون الـدولي وتطوير أدوات أكثر مرونة وفاعلية لمواجهة هـذا النمط من الجرائم المتنامية، وفيما يلي نتناول التحديات وآليات المواجهة:

أولًا: التحديات:

١- سيادة الدولة وتضارب التشريعات الوطنية:

يقرر مبدأ سـيادة الدولة أن لكل دولة سلطة مستقلة في وضع تشريعاتها الجنائية وتطبيقها داخل إقليمها دون إلزام بتوحيدها مع غيرها من الدول، وهو ما يترتب عليه اختلافات واضحة في تعريف الجرائم وتحديد العقوبات المقررة لها. وتستغل الشـبكات الإجرامية هذه التباينات والفجـوات القانونية للإفلات مـن الملاحقة، خصوصًا في الجرائم المسـتحدثة مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال. كما تظهر الإشـكالية عمليًـا في صور متعددة، من بينهـا تعقيد إجراءات تسـليم المتهـمين أو صعوبة تبادل الأدلة نتيجة اختلاف القواعد والإجراءات الوطنية المنظمـة للإثبـات. ومن ثـم يظل تحقيـق التوازن بين احترام سيادة الدول من جهة، وتفعيل متطلبات التعاون الجنـائي الدولي مـن جهة أخرى، من أهـم التحديات التي تؤثر على فاعلية الاتفاقيات الدولية في هذا المجال (العقبـي م.، آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ٢٠٢٤).

٢- التطور التكنولوجي والتهديدات الإلكترونية:

تمثل التكنولوجيا الحديثة أحد أبرز التحديات التي تواجه مكافحة الجرائم العابرة للحدود، إذ أتاحت للشبكات الإجرامية تنفيذ أنشطتها عن بُعد دون الحاجة إلى وجود مادي في دولة الضحايا، مما زاد من تعقيد تتبعها وملاحقتها. وتشمل هذه الجرائم صورًا متعددة مثل الاحتيال الإلكتروني، والاختراقات الرقمية، وسرقة البيانات، واستغلال الهوية الرقمية، وغيرها من الأنماط المستحدثة للجريمة السيبرانية. وتقتضي مواجهتها الاعتماد على أدوات تقنية متقدمة في تحليل البيانات الرقمية، وجمع الأدلة الإلكترونية، وربطها بالفاعل الإجرامي بما يثبت الصلة بينه وبين الفعل المرتكب، غير أن ذلك يواجه صعوبات عملية في الدول التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية أو نقص الكوادر الفنية المتخصصة. كما أن الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخر التشريعات الوطنية عن مواكبة هذه المستجدات، بما يحد من فاعلية الاستجابة القانونية لهذه الجرائم (زعتر، ٢٠٢٣).

٣- حدود التعاون الدولي وعدم التنفيذ الكامل للاتفاقيات

على الرغم من وجود إطار دولي متكامل تمثله اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكولاتها الملحقة، فإن مستوى تطبيق هذه الاتفاقيات يظل متفاوتًا بين الدول تبعًا لقدرتها على تحديث تشريعاتها الوطنية وتطوير أجهزتها المؤسسية المعنية بالتعاون القضائي والأمني. ويؤدي ضعف الالتزام القانوني أو الإرادة السياسية في بعض الحالات، إلى جانب محدودية البنية القانونية أو التقنية، إلى تعطيل إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة وإبطاء عمليات تسليم المجرمين، فضلًا عن تقليص فاعلية تبادل المعلومات بين الجهات المختصة. وتستفيد الشبكات الإجرامية من هذا التباين الدولي، حيث تتجه إلى استغلال الدول الأقل التزامًا أو الأضعف رقابيًا كطرق لتنفيذ أنشطتها غير المشروعة، لا سيما في مجالات تهريب البشر، والمخدرات، والجرائم الإلكترونية، وهو ما يفاقم من تعقيد ظاهرة الجريمة العابرة للحدود ويحد من فعالية التنسيق الدولي في مواجهتها (الحراق، ٢٠٢٤).

٤- نقص الموارد والتدريب المؤسسي

تشير الدراسات الحديثة إلى أن نقص الموارد البشرية والمادية، وضعف برامج التدريب المتخصص للأجهزة الأمنية والقضائية، يمثل أحد أبرز العوائق أمام مكافحة الجرائم العابرة للحدود. ويؤدي غياب الكفاءات الفنية المتخصصة، وضعف البنية التحتية التقنية، وتراجع الإمكانات المالية، إلى صعوبات كبيرة في تتبع أنشطة الشبكات الإجرامية، ولا سيما في الجرائم الرقمية وتحليل الأدلة المالية المعقدة. ويتجلى ذلك عمليًا في تأخر بعض الدول في جمع وتحليل الأدلة الإلكترونية في قضايا احتيال إلكتروني واسعة النطاق، الأمر الذي يمنح الجناة فرصة للإفلات من الملاحقة. وفي المقابل، أثبتت البرامج التدريبية التي تقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أثرها الإيجابي في رفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون وتسريع إجراءات التحقيق. ويؤكد ذلك أن ضعف التدريب ونقص الموارد لا يطيل فقط من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستمرار، بل ينعكس أيضًا على فعالية التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنفيذ التحقيقات المشتركة بين الدول (الفقي، ٢٠٢٥).

٥- التكيف السريع لشبكات الجريمة المنظمة

تتسم الشبكات الإجرامية العابرة للحدود بقدرة مرتفعة على التكيف مع الضغوط الأمنية والتشريعات المستحدثة، حيث تعيد تموضع أنشطتها في دول تعاني من ضعف الحوكمة أو محدودية الرقابة، كما تعمل على تنويع مصادر دخلها الإجرامي لتعويض أي خسائر محتملة، إضافة إلى استغلال الثغرات القانونية واختلاف مستويات التعاون الدولي بين الدول. وتظهر هذه الديناميكية في عدة صور، من بينها توسع عصابات

الاحتيال الإلكتروني في بعض مناطق جنوب شرق آسيا، وتغيير مسارات شبكات تهريب البشر لتفادي إجراءات الرقابة الحدودية، إلى جانب إعادة توجيه مسارات تهريب المخدرات نحو دول أقل التزامًا بتطبيق اتفاقية باليرمو. ويؤدي هذا النمط من التكيف إلى تعزيز مرونة التنظيمات الإجرامية وزيادة قدرتها على الاستمرار، في مقابل تراجع فاعلية الأساليب التقليدية في المكافحة، الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير الاستراتيجيات القانونية والأمنية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات بين الدول لمواجهة هذا التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة (حجاج، ٢٠٢٢).

ثانيًا: آليات المكافحة

١- معالجة تحدي سيادة الدولة وتضارب التشريعات الوطنية: من خلال مواءمة القوانين الداخلية مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكولاتها، وتطوير قواعد مرنة للتعاون القضائي، بما يسهل تسليم المجرمين وتبادل الأدلة مع الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة الدول.

٢- مواجهة التطور التكنولوجي والتهديدات الإلكترونية: من خلال تطوير القدرات التقنية والمؤسسية، وتأهيل أجهزة العدالة الجنائية لجمع وتحليل الأدلة الرقمية وتتبع المعاملات الإلكترونية، وإنشاء وحدات متخصصة وربطها بقواعد البيانات الدولية، مع وضع أطر قانونية تنظم الأدلة الرقمية وتحمي البيانات الشخصية.

٣- تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ الاتفاقيات: من خلال تفعيل الالتزامات الناشئة عن UNTOC وبروتوكولاتها، ووضع آليات للمتابعة وتقييم الامتثال، وتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتفعيل دور INTERPOL في تبادل المعلومات وتنسيق الملاحقة عبر الحدود.

٤- معالجة نقص الموارد والتدريب المؤسسي: من خلال الاستثمار في بناء القدرات البشرية والتقنية، وتدريب المحققين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتوفير الدعم المالي والفني للدول محدودة الإمكانات، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات بين الدول، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيق والملاحقة الجنائية.

٥- مواجهة التكيف السريع للشبكات الإجرامية: من خلال تطوير التشريعات والآليات الأمنية والقضائية بصورة مستمرة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، ومواكبة أساليب الجريمة المستحدثة، بما يحد من قدرة الشبكات الإجرامية على استغلال الثغرات القانونية والتقنية.

خاتمة

في ضوء تحليل الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود في مصر وسلطنة عُمان، وتقييم فاعلية التشريعات وآليات التعاون الأمني والقضائي، خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات لتعزيز المواجهة التشريعية والمؤسسية لهذه الجرائم في ضوء التطورات التقنية والمعايير الدولية.

أولًا: نتائج البحث

- أظهرت الدراسة أن الحوكمة القانونية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز فعالية مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال تحقيق التكامل بين التشريعات الوطنية وآليات التعاون الأمني والقضائي الدولي.
- تبين وجود تقارب تشريعي بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في تبني الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب والمصادرة وتتبع العائدات الإجرامية.
- كشفت الدراسة عن وجود تباين في مستوى فعالية التطبيق العملي بين النظامين القانونيين، نتيجة اختلاف البنية المؤسسية والإمكانات التقنية والإجرائية لدى الجهات المختصة في كل دولة.

- أثبتت الدراسة أن التعاون القضائي الدولي، ولا سيما في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، يعد من أهم أدوات الحد من إفلات مرتكبي الجرائم المنظمة العابرة للحدود من المساءلة الجنائية.
- أظهرت الدراسة أن الجرائم السيبرانية المرتبطة بالجريمة المنظمة أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا للتشريعات التقليدية، بما يستلزم تطويرًا مستمرًا للأطر القانونية والتقنية.
- تبين أن بطء إجراءات تبادل المعلومات وضعف التنسيق الفوري بين الجهات المختصة يؤثر سلبًا في كفاءة المواجهة الأمنية والقضائية للجرائم المنظمة العابرة للحدود.
- أكدت الدراسة أن التدابير الاحترازية والمالية، خاصة المصادرة وتتبع الأموال غير المشروعة، تمثل وسائل فعالة في إضعاف البنية الاقتصادية للتنظيمات الإجرامية.

ثانيًا: توصيات البحث

- ضرورة تحديث التشريعات الوطنية في كل من مصر وسلطنة عُمان بصورة دورية، بما يواكب التطور التقني وأساليب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة الجرائم المرتبطة بالفضاء السيبراني.
- العمل على توحيد المفاهيم القانونية المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود بين التشريعات العربية، بما يسهم في تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني الدولي.
- تعزيز آليات تبادل المعلومات الأمنية والقضائية من خلال إنشاء قواعد بيانات مشتركة واستخدام تقنيات رقمية آمنة تضمن سرعة تداول المعلومات ودقتها.
- دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مجال الجرائم المنظمة والجرائم السيبرانية وآليات التعاون الدولي.
- التوسع في إبرام الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، بما يسهم في تقليص العقبات الإجرائية التي تعيق التعاون الدولي.
- تعزيز استخدام التدابير المالية والاحترازية، ولا سيما تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها، باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية في مكافحة الجريمة المنظمة.
- يوصي الباحث بإجراء دراسات مستقبلية متخصصة حول أثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في تطور أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومدى كفاية التشريعات العربية الحالية لمواجهتها.

المراجع

اولًا: المراجع العربية

- أبو عامر، م.(٢٠١٥). الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر في ضوء القانون الدولي والتشريع المصري. دار الجامعة الجديدة، ٩٨ وما بعدها.
- إبراهيم، ر. ب.(٢٠٢١). الجرائم المنظمة (جريمة الاتجار بالبشر، جريمة غسل الأموال): مفهومها، أركانها، خصائصها، والجهود الدولية والوطنية لمكافحتها: دراسة مقارنة في ضوء القوانين الجزائية العُمانية الخاصة. دار الكتاب الجامعي،١٣٣ وما بعدها.
- الجابري، أ.(٢٠١٥). جريمة الاتجار بالبشر في التشريع العُماني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير، جامعة جرش)،١-٢١٠.
- الجنابي، م. أ. (٢٠٢١). الجريمة المنظمة عبر الحدود وعلاقتها بجرائم الأعمال المالية والتجارية: دراسة مقارنة. المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية،١٢٥-١٤٨.

- الحـراق، م. (٢٠٢٤). التعـاون الأمنـي الدولي في محاربة الجريمة الإلكترونية وتسليم المجرمين. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، (٧٢)، ١٢٩-١٣٩.
- حافظ، ش.(٢٠٢٢). جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري رقم ٦٤ لسـنة ٢٠١٠ ونطاق تطبيقه من حيث المكان.دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،١-٢٥١.
- حجـاج، م. (٢٠٢٢). التعـاون الـدولي لمواجهـة الجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود الوطنية بين المقومـات والمعوقـات. المجلة الأكاديميـة للبحوث القانونية والسياسـية، ٦(١)،٤٣١-٤٥٤..https://doi 0٢٤-٠٠١-٠٠٦-٢٢٣٨/١٠,٥٢١٢٦/org
- حسـني، م. ن.(٢٠١٤). شرح قانـون مكافحـة الاتجار بالبـشر وفقًا للقانون رقم ٦٤ لسـنة ٢٠١٠ والبروتوكـولات الدوليـة ذات الصلـة. دار النهضة العربية،٤٥ وما بعدها.
- خاطر، م. (٢٠١١). الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ٢٧(٣)،٥٠٩-٥٢٦.
- زعتر، ه. أ. (٢٠٢٣). الإشـكاليات القانونية للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وسـبل مواجهتها. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ١٣(٨٤)،.٥٩-١٣٢.
- سرور، أ. ف.(٢٠١٩). الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص. دار النهضة العربية،٤١٢ وما بعدها.
- السـليماني، ي.(٢٠١٦). جريمـة غسـل الأموال في المجتمـع العُـماني: دراسـة سوسـيولوجية ميدانية (رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس)،١-٢٣٥.
- سـليمان، ع. (٢٠٢٤). جريمـة غسـل الأمـوال في التشريع المصري: دراسـة تحليليـة في ضوء قانون مكافحة غسـل الأمـوال. مجلة البحـوث القانونية والاقتصادية، ٢٦(٢)،١٤٥-١٤٦.
- السـيابية، ت.(٢٠١٧). المسـؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة غسـل الأموال (رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس)،١-٨٧.
- شـعنبي، ف. (٢٠١٨). الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأوجه التعاون الدولي لمكافحتها: الجزائر أنموذجًا. مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، ٣(٤)، ٤٧-٦٧.
- الشحري، أ. (٢٠٢٥). قانون مكافحة الاتجار بالبشر في سـلطنة عُمان: دراسة تحليلية.مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، ٥(٢)،٣٠٠-٣٢٢.
- صـادق، ل. ع.(٢٠١١). جريمـة الاتجـار بالبـشر وبخاصة النسـاء كجريمـة عابرة للحدود: دراسـة مقارنـة لمنطقة الخليج العربي (رسـالة ماجسـتير، جامعة الشرق الأوسط)،١-١٦٩.
- عبد المنعم، س. (٢٠٢٥). الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال وخصائصها في التشريع المعاصر. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ٣٩(١)،٢٠١-٢٠٣.
- العبريـة، ز.(٢٠١٨). ضمانات منع ومكافحة الاتجار بالأحداث في القانون العُماني (رسـالة ماجسـتير، جامعة السلطان قابوس)،١-٧٠.
- العجميـة، خ.(٢٠١٨). الأحـكام القانونيـة للعمـل الجـبري في القانون العُـماني والاتفاقيات الدولية (رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس)،١-١٢١.
- العقبـي، م. ع. (٢٠٢٤). آليـات التعاون الدولي في مكافحـة الجرائم العابـرة للحدود.المجلة القانونية، ٢٢(٤)،١٣٣١-١٣٧٢.
- الفقـي، ع. (٢٠٢٥). تقييـم آليـات مكافحة جريمة غسـل الأمـوال محليًا ودوليًـا. الحوكمـة والوقاية من الفسـاد ومكافحتـه، ٣(٢)،١٢-٣٩. https://doi .٢٠٢٥,٤٦٢٣٨٦.jgpcc/١٠,٢١٦٠٨/org
- فرج، ص. (٢٠٢٣). جريمة غسـل الأموال: دراسـة فقهيـة مقارنـة بالقانـون العُماني.مجلـة بحـوث الشريعة،٢٧-٥٠.

- فـرج، م. ع.(٢٠٢١). المواجهـة الجنائيـة لجريمـة الاتجـار بالبشر في التشريع المـصري والاتفاقيات الدولية. دار النهضة العربية،٧٤ وما بعدها.
- فهمي، ب. (٢٠٠١). غسـيل الأمـوال جريمة منظمة عـبر وطنيـة: تطبيق عـلى الواقع المـصري. المجلة الجنائية القومية، ٤٤(٤)،١٢٣-١٦٤.
- قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسـنة ٢٠١٠. (٢٠١٠).
- كرباس، م. ع.(٢٠١٨). جرائم غسل الأموال في ضوء الفقه والقضاء: دراسـة مقارنة (رسـالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية)،١-١٩٨.
- مخيمر، ر. م. (٢٠٢٢). المواجهـة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود: دراسة مقارنة. مجلة الحقوق للبحـوث القانونيـة والاقتصاديـة، ٢(١)،٢٧٤-٣٦٤ https://doi.org/١٠,٢١٦٠٨/lalexu.٢٠٢٢,٢٦٦٠٨٧
- مراد بن سعيد. (٢٠١٥). القانون والحوكمة المعاصرة. مجلة الحقوق،٥٤١-٥٧٨.
- مرسـوم سـلطاني رقـم ٢٠٢٥/٧٨ بإصـدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر. (٢٠٢٥).
- مصطفى، خ. ح. (٢٠١٦). تسـليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. المجلة العربية للدراسـات الأمنية، ٣٢(٦٥)،٢٠٥-٢٤٢ https://doi.org/١٠,١٢٨١٦/٠٠٢٣٠٣٤
- وحدة مكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب. (٢٠٢٠). قانون مكافحة غسـل الأموال المصري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته. الجريدة الرسمية.

ثانيًا: مراجع باللغة الانجليزية

- Anja, J. P. (2016). Non-state actors and global crime governance: Explaining the variance of public-private interaction. The British Journal of Politics and International Relations, 18(1), 72–89. https://doi.org/10.1111/1467-856X.12064
- Lobel, O. (2004). The renew deal: The fall of regulation and the rise of governance in contemporary legal thought. Minnesota Law Review, 89, 262–390.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Articles 5–8 bis. United Nations. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
- tefan, O. (2024). Preserving the rule of law through transnational soft law: The cooperation and verification mechanism. Hague Journal on the Rule of Law, 16, 671–692. https://doi.org/10.1007/s40803-024-00222-7
- Teubner, G. (1983). Substantive and reflexive elements in modern law. Law and Society Review, 17(2), 240–285.
- United Nations. (2000). United Nations Convention against Transnational Organized Crime. https://doi.org/10.18356/2f7c2a5a-en
- United Nations. (2004). Organized crime and the protocols thereto. https://www.unodc.org
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2010). The globalization of crime: A transnational organized crime threat assessment. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Comprehensive study on

the criminalization of organized crime and international cooperation mechanisms. https://www.unodc.org

- Watson, R. M. (2020). Money laundering: Law and practice (Vol. 2). Oxford University Press.
- World Bank. (2017). Governance and the law: World development report 2017. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7
- Zumbansen, P. (2002). Piercing the legal veil: Commercial arbitration and transnational law. European Law Journal, 8, 400–432.
- Zumbansen, P. (2010). Transnational legal pluralism. Transnational Legal Theory, 1(2), 141–189. https://doi.org/10.5235/20414005TLT101